

국방논단

제2068호(25-45) 2025년 12월 1일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

무기체계 연구개발사업 계약의 발전 방향: 한미 무기체계 연구개발사업 계약 비교 포함

최수동 | 전 한국국방연구원 책임연구위원
soodchoi@naver.com

무기체계 연구개발사업은 계약이행 간에 성공의 불확실성과 위험부담으로 일반확정계약이 곤란하며, 이를 해결하기 위한 계약종류로 일반개산계약과 성과보상(유인부)형계약인 원가절감보상계약, 원가절감유인계약 등이 있다. 하지만 한국에서는 성과보상(유인부)형 계약종류의 적용이 거의 부재한 실정이다. 주요 이유는 성과보상형계약의 핵심사항인 예측 가능한 성과보상(incentive)이 명확하지 않고, 방위산업체의 원가절감을 유인할 동인이 미흡하기 때문이다. 반면, 미국에서는 방위산업체의 혁신 및 생산성 제고를 유도하는 성과보상(유인부)형 계약을 적극 적용하여, 국가는 더 적은 지출을, 방위산업체는 더 많은 이익을 창출하고 있다.

본고는 한국에서 성과보상형계약의 실질적인 구현을 위해, 첫째, 이들 계약의 미적용 원인의 주요 요소를 식별하였고, 둘째, 무기체계 연구개발사업의 위험 저감을 위해 방사청과 방위산업체 간 공정과 균형의 담보, 셋째, 방사청의 심층 정책연구 수행, 넷째, 원가기반에서 성과기반으로 방위사업 이윤 산정의 기본 개념 전환, 끝으로 성과보상형계약 개념 발전 등의 방안을 제시하였다. 이에 따른 기대효과는 국가재원의 합리적인 지출, 방위산업체 수출경쟁력 제고 등이다.

일반적으로 국가조달의 기본 이념은 국민의 신뢰를 유지하고 정부 정책¹⁾의 목적을 달성하면서, 수요자에게 적시에 최고가치의 물품 또는 용역을 조달하는 것이다. 이를 위해 상용물자의 사용을 최대화하고, 우수한 계약이행 능력이 검증된 계약상대자를 선정하며, 경쟁을 촉진하여야 한다. 또한, 행정비용을 최소화함과 동시에 청렴하며 공정하고 공개된 거래를 통하여 조달이 이루어져야 하고, 정부 정책의 목적을 충족하는 것이어야 한다.²⁾

하지만 방위사업계약은 상용품 계약과 상이하게 수요와 공급이 쌍방 독점으로 제한됨에 따라 수의계약³⁾이 많고, 생산이 장기간 소요되어 장기계약이 필요하며, 계약이행 간에 성공의 불확실성과 위험으로 인해 일반확정계약이 곤란한 점 등 다양한 특성⁴⁾이 있다. 이에 따라 위와 같은 방위사업의 조달특성을 반영할 수 있는 여러 형태의 계약제도 도입 필요성이 대두되어, 국가계약법의 규율에도 불구하고 별도의 계약 특례를 방위사업법 등의 관련 법령⁵⁾에 규정하고 있다. <표 1>은 관련 법령 등에 따른 방산물자 계약의 적용법규, 계약방법,⁶⁾ 계약종류,⁷⁾ 세부 계약종류⁸⁾ 등을 나타내고 있다.

- 1) 기본 조달의 목적에는 중소기업 지원, 여성기업 지원, 방위산업 육성 등 다양한 정부 정책이 포함될 수 있다.
- 2) FAR 1.102(a)와 FAR 1.102(b); 한편, 한국은 조달에 관한 법률 제3조의2(사회적 책임 장려)에 따라 조달청장은 조달절차에서 환경, 인권, 노동, 고용, 공정거래, 소비자 보호 등 사회적·환경적 가치를 반영할 수 있다.
- 3) 한국에서 수의계약이란 경쟁입찰에 의하지 아니하고 계약상대자를 결정하는 계약을 말하며, 특별한 경우를 제외하고는 2인 이상으로부터 견적서를 제출받아 계약상대자를 선정하게 되어있다. 따라서 사전적 의미의 수의계약(미국: 단일공급자조달)과는 상당한 차이가 있다. 하지만 방위산업체와 방산물자(무기체계 연구개발 사업 등) 생산·구매 등은 특별한 경우에 해당되어, 단일공급자와 협상에 의한 계약을 체결할 수 있다(국가계약법 시행령 제26조 제1항 제1호 라목).
- 4) ① 일반경쟁(확정계약)에 의한 일반 상용품 조달 위주로 제정된 국가계약법과는 달리 방산물자의 특성상 수요와 공급이 쌍방 독점으로 제한됨에 따라 수의계약 의존도가 높다. ② 주요 대형사업은 대부분 하나의 회계연도에 사업이 종료되지 않고, 생산이 장기간 소요되어 장기계약체결이 필요한 경우가 많고, 계약이행 간에 불확실성의 증대로 상호 위험부담 가중으로 확정계약이 곤란하다. ③ 특수한 국방규격에 의한 주문생산의 특성상 계약체결 이후 직접적인 원가관리가 필요하고 계약이행 과정에서만 발생비용의 추적이 가능하므로 개산계약을 체결하는 경우가 빈번하다. ④ 국가안보 및 국방목표 달성과 방위산업육성 측면 그리고 국내 연구개발 우선 정책 등의 다양한 환경적 요인에 따른 경제 외적인 요인에 의한 영향을 많이 받게 되므로 유사업체 간 경쟁이 제한되는 특성이 있다(방사청, 2020: 68-69, 『국방획득 원가실무 가이드북』, (과천: 방위사업청)).
- 5) 방위사업 및 방산물자와 관련된 법률은 「국가계약법」 제3조, 「방위사업법」 제46조 제1항, 동법시행령 제61조, 「국방과학기술혁신 촉진법」 제2조·제8조, 국방부령 「방위산업에 관한 계약사무 처리규칙(이하 ‘방산 계약사무처리 규칙’）」, 방위사업령 훈령 「방위산업에 관한 계약사무처리 시행세칙(이하 ‘방산 계약업무 시행세칙’）」 등이다.
- 6) 계약방법이란 일반적으로 계약자 선정방법에 따라 경쟁계약과 수의계약으로 분류한다.
- 7) 계약종류는 계약체결 시 계약가격의 확정 여부에 따라 확정계약과 개산계약으로 분류한다. 확정계약이란 계약체결 시 계약가격을 확정하는 것이고, 개산계약[「국가계약법」 제23조 동법시행령 제70조]이란 개발시제품(開發試製品)의 제조계약, 시험·조사·연구 용역계약 등에서 미리 가격을 정할 수 없을 경우에 적용하는 계약이다.
- 8) 세부 계약종류는 계약종류의 특정 조건에 따라 결정된다.

〈표 1〉 방산물자 계약의 적용법규, 계약방법, 계약종류, 세부 계약종류⁹⁾

적용법규	계약방법	계약종류	세부 계약종류
「방위사업법」 제46조, 동법시행령 제60조(방산물자); 국방과학기술혁신 촉진법 제2조(정의)제5호; 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙」 제2조 1가[국방부령(제1076호)]	수의계약(실질적 경쟁계약도 가능) (「방위사업법」 시행령 제61조 제3호와 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제1호 라목)	확정계약	일반확정계약
			물가조정단가계약
			장기옵션계약
		개산계약	일반개산계약
			원가절감보상계약
			원가절감유인계약
			한도액계약
			중도확정계약
			특정비목불확정계약
			성과기반계약
			한도액성과계약
국방과학기술혁신촉진법 제8조(방산물자)	수의계약 (대통령령 제4조 등)	계약 또는 협약	계약 또는 협약

본고가 논하는 계약은 <표 1>의 개산계약이다. 개산계약이란 계약금액을 확정할 수 있는 원가자료가 부재하거나 미흡하여 최초 계약금액을 설정하고 최종 계약금액을 계약이행 이후에 확정하는 계약을 의미한다. 우리 정부(방사청)는 무기체계 연구개발사업에 <표 1>의 일반개산계약 등을 적용하는 것이 일반적이고, 계약자와 사업 성공에 관해 위험 및 이익을 공동분담하는 성과보상(유인부)형계약¹⁰⁾(incentive contracts)인 원가절감보상계약과 원가절감유인계약을 거의 적용하지 않고 있다.

반면에 미국에서는 성과보상(유인부)형계약이 국방조직(DoD¹¹⁾: Department of Defense)에

9) 관련 법률 및 규정은 「방위사업법」 (법률 제20190호). 제3조15호, 「방위산업에 관한 계약사무 처리규칙」 (국방부 훈령 제1157호), 「방위산업에 관한 계약사무처리 시행세칙」 (방사청 훈령 제780호), 방사청, 2020: 73, 『국방획득 원가실무 가이드북』, (과천: 방위사업청) 등이다.

10) 성과보상(유인부)형계약이란 계약자가 추가적인 성과(비용절감 또는 사업기간단축)를 달성하면, 추가적인 성과에 대해 사전 합의에 따라 계약자에게 추가적인 금전적 보상 또는 포상을 주는 계약을 의미한다.

11) DoD란 미국의 국방부(OSD: Office of Secretary Defense), 각군 성, 합참, 전투사령부(예: 인도태평양사령부) 등 45개 조직 전체를 의미한다. 즉, 미국 국방관련 모든 조직을 의미한다.

게 더 효과적이고 효율적인 획득업무의 수행을 위한 하나의 도구이며, 방위산업체에게 혁신 및 생산성 제고를 유도하는 계약종류로 정착되었다.¹²⁾ 이에 따라 미국 국방조직의 계약 중 약 40%가 성과보상(유인부)형계약이다.¹³⁾ 미국에서는 방위산업체에게 더 나은 성과에 더 높은 수익을, 더 나쁜 성과에 더 낮은 수익을 보장하는 개념이다.

따라서 본고는 우리 군이 무기체계 연구개발사업의 계약에 성과보상(유인부)형계약을 적용하기 위한 정책 제언과 발전 방향을 제시하고자 한다. 그 이유는 과거보다 방위력개선비 예산 규모가 상당히 확대되었으며, 또한 국가재정이 상당한 규모의 국가채무와 이의 빠른 증가 추세, 의무지출 확대 등의 경향성을 보임에 따라 정부와 국회가 국방예산의 효과적이고 효율적인 지출을 요구하고 있기 때문이다. 아울러 방위산업체의 혁신·생산성 제고를 통한 수출경쟁력 강화를 위해서도 이러한 형태의 계약을 적용할 필요가 있다. 하지만 이의 실질적인 구현은 쉽지 않은 과업이다. 방사청과 군도 이를 위해 장기간 노력하였으나, 실제 적용은 거의 못하고 있다. 그 주요 원인은 방산업체의 혁신 및 생산성 제고 등을 유도하는 계약관리 능력의 미흡, 비용보다 성능을 우선하는 환경, 업체 이익을 성과보다는 원가에 기반한다는 점, 혁신 및 경쟁 촉진을 저해할 수밖에 없는 방위산업 육성 정책, 계약담당자의 자율성 미흡 및 엄격한 감사 등이다. 이제는 방위산업체의 혁신 및 생산성 제고를 유도하는 성과보상(유인부)형계약 제도의 구현을 통해, 국가는 더 적은 지출을, 방위산업체는 더 많은 이익을 창출하도록 하여야 한다.

한국 무기체계 연구개발사업의 계약종류

본고와 관련된 개산계약 종류는 <표 1>의 일반개산계약, 원가절감보상계약, 원가절감유인계약, 중도확정계약, 특정비목불확정계약 등이며, 이들의 세부적인 의미는 다음과 같다. 첫째, 일반개산계약¹⁴⁾이란 계약을 체결하는 때에 계약금액을 확정할 수 있는 원가자료가 부재하거

12) Office of The Under Secretary of Defense(AT&L), 2016, “Guidance on Using Incentive and Other Contract Types.”

13) ARP, 2023: 14, Excerpt from the Proceedings of the Twentieth Annual Acquisition Research Symposium (SYM-AM-23-045)(NPS, Monterey).

14) 일반개산계약에서 경쟁계약일 때 과거에는 법적 근거 없이 대부분 상한선을 설정하여 계약하였으나(감사원, 2014, “방산 제도 운용 및 관리실태.” (서울: 감사원)), 방사청은 법적 근거 필요성과 방위산업체의 지속적인 개선 요구에 따라 2023년과 2024년에 아래와 같이 관련 법령을 개정하여 시행하고 있다. 즉, 2023년에 「방위사업법」 제46조 제5항에 ‘정산에

나 미흡하여, 최초 계약금액을 설정하고 최종 계약금액을 계약이행 후에 확정하고자 하는 계약이다. 이 계약은 미국의 원가고정수수료계약(CPFF: Cost-plus-fixed-fee)과 유사하며, 한국의 계약이행 후 세부 정산원가 계산은 관련 자료를 참고하기 바란다.¹⁵⁾

둘째, 원가절감보상계약이란 계약을 체결한 후 계약이행 기간에 새로운 기술 또는 공법의 개발이나 경영합리화 등으로 원가절감¹⁶⁾이 있는 경우에 적용한다. 이 계약은 계약금액에서 원가절감액을 공제하고 원가절감액의 범위 안에서 보상한다. 이 계약은 미국의 원가절감유인계약(CPIF: Cost-plus-incentive-fee)과 유사하다. 하지만, 이 종류의 계약은 현실적으로 적용이 쉽지 않다. 왜냐하면, 방위사업계약상대자인 업체가 원가절감방안을 일정한 형식에 따라 제시하여야 하나, 사업 성공의 불확실성 및 위험에 따라 작성이 쉽지 않다. 또한, 방산물자 원가산정의 구조적 한계, 즉 방위산업체의 이윤이 총원가¹⁷⁾의 일정 비율로 적용된다는 점 때문에 원가절감을 위한 동인이 거의 없다.

셋째, 원가절감유인계약이란 계약의 성질상 원가절감을 기대할 수 있거나, 수입품의 부품 국산화 등을 위하여 원가절감을 유인할 필요가 있는 경우에 적용한다. 이 계약은 계약상대자가 원가수준을 통제할 수 있는 비목 또는 그 구성요소에 대해서는 계약을 체결할 때 이에 대한 목표원가(Target Cost)와 목표이익(Target Profit)을 정하여 계약을 체결하고, 계약을 이행한 후에 실제발생원가(이하 ‘실원가’), 목표이익 및 목표원가를 절감한 성과에 대한 유인이익을 합하여 계약대금을 지급하려는 계약이다. 이 계약은 미국의 원가절감유인계약(CPIF) 및 고정가유인계약(FPIF: Fixed-Price Incentive Firm Target)과 유사하다.

이 계약종류를 적용하기 위해서는 계약담당공무원이 계약금액(원가계산 가능 또는 곤란한 비목구분), 유인적용대상 비목, 목표원가, 목표이익, 정산방법 및 기준을 계약상대자와 합의하여야

다른 계약금액은 실제 발생된 원가에 기초한다’를 추가하여 법률적 근거를 마련하였다. 또한, 2024년에는 동법시행령(제61조의4)을 개정하여 일반개산계약의 경쟁입찰로 체결한 경우 등의 추가 정산은 최초 계약금액의 3%까지 할 수 있게 하였으나, 최종 정산금액은 공고 당시 예산금액을 초과할 수 없게 하였다. 여기서 계약금액이란 총원가와 이윤을 합한 금액을 의미한다. 단, 위의 사항은 일반개산계약 중 경쟁입찰에만 적용되며, <표 1>의 다른 개산계약(중도확정계약 등)에는 적용되지 않는다.

15) 방사청, 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 시행세칙」 (제902호) 제33조~제38조

16) 원가절감 방안은 새로운 기술 및 공법의 개발, 국산화 개발, 열관리, 규격 및 공정개선, 품질 및 성능 개선 등이다. 이 개념은 일반확정계약, 중도확정계약, 특정비목불확정계약에서도 적용할 수 있다.

17) 총원가는 직접재료비, 직접노무비, 직접경비, 간접재료비, 간접노무비, 간접경비, 일반관리비 등으로 구성된다.

한다.¹⁸⁾ 하지만, 이 계약종류 또한 현실적으로 적용이 쉽지 않다. 왜냐하면, 계약담당공무원이 상당한 전문성을 보유하여야 하고, 신뢰성 있는 관련 데이터가 존재하여야 하며, 감사 등을 고려하여야 하기 때문이다. 특히, 앞서 언급한 방산물자 원가산정 및 이윤결정의 구조적 한계는 매우 중요한 요인이다. 현재로는 원가를 절감하면 이윤이 적어지고, 원가를 증가시키면 이윤이 많아지므로 업체가 혁신 및 생산성 제고를 통해 원가를 절감할 이유가 전혀 없는 구조이다. 물론 정부(방사청)가 실원가를 관리하므로 업체가 원가를 근거 없이 증가시키는 것은 쉽지 않다.

넷째, 중도확정계약이란 계약의 성질상 계약을 체결하는 때에 계약금액의 확정이 곤란하여, 최초 계약금액으로 계약을 체결한 후 계약이행 기간에 계약금액을 확정하고자 하는 계약이다.

다섯째, 특정비목불확정계약이란 계약을 체결하는 때에 계약금액을 구성하는 일부 비목의 원가를 확정하기에 곤란하여, 원가확정이 가능한 비목만 확정하고, 원가확정이 곤란한 일부 비목은 계약을 이행한 후에 확정하고자 하는 경우에 적용되는 계약이다.

무기체계 연구개발사업의 획득단계별로 적용하는 계약종류

무기체계 획득단계별로 적용할 수 있는 계약종류는 관련 규정에 명시되어 있다.¹⁹⁾ 즉, 무기체계 연구개발단계(탐색개발, 체계개발)에서는 일반확정계약,²⁰⁾ 원가절감유인계약, 일반개산계약을, 초도(1차) 양산단계에서는 일반확정계약, 중도확정계약, 특정비목불확정계약을, 2차 이후 양산단계에서는 일반확정계약, 원가절감유인계약, 특정비목불확정계약을 적용할 수 있다.

여기서 강조하고자 하는 것은, <표 2>에서 보는 바와 같이 한국이 미국과 상이하게 성과보상(유인부)형계약인 원가절감보상계약이나 원가절감유인계약과 같이 업체가 비용을 절감할 수 있는 계약종류를 거의 사용하지 않고, 중도확정계약, 특정비목불확정계약, 일반개산계약을 사용하고 있다는 점이다.

18) 감사원, 2014, “방산제도 운용 및 관리실태,” (서울: 감사원).

19) 방사청, 「방위산업에 관한 계약사무처리 시행세칙」, (방사청 훈령 제780호: 제7조)

20) 일반확정계약이란 계약을 체결할 때 계약금액을 확정하고 합의된 계약조건을 이행하면 계약당사자에게 확정된 계약금액을 지급하는 계약종류로 방위사업 관련 계약종류 중에서 가장 많이 적용되고 있는 대표적인 계약종류이다.

<표 2>와 같이 최근 5년간 방산물자의 계약은 일반확정계약(양산 등)이 57%로 가장 점유율이 높고, 중간 또는 완료 후 원가가 산정되는 중도확정계약, 특정비목불확정계약, 일반개산계약이 약 43%를 점유하며, 성과보상(유인부)형(원가절감보상계약이나 원가절감유인계약) 관련 계약은 거의 없다. 즉, 방위산업체에게 혁신 및 생산성 제고를 통한 획득사업의 더 나은 성과(비용 또는 기간)를 유도할 수 있는 계약종류는 거의 적용하고 있지 않다고 할 수 있다.

<표 2> 한국 방산물자 계약 현황²¹⁾

(단위: 억 원)

구분		합계	2019	2020	2021	2022	2023
방 산 물 자	소계(A)	354,458	65,952	74,870	67,840	63,811	81,985
	일반 확정계약	202,167 (57.0%)	28,290	47,792	38,321	48,337	39,427
	중도 확정계약	59,607 (16.8%)	3,532	10,250	15,154	4,466	26,205
	특정비목 불확정계약	51,579 (14.6%)	11,698	16,022	11,197	4,505	8,157
	일반 개산계약	40,487 (11.4%)	22,399	774	3,136	6,503	7,675
	성과기반 계약	520 (0.1%)	-	-	-	-	520
	물가조정 단가계약	98 (0.0%)	33	33	32	-	-
방산물자 외(B)		216,238	33,191	25,469	53,573	52,020	51,985
합계(A+B)		569,842	99,143	100,339	121,413	115,832	133,115

미국 무기체계 연구개발사업의 계약종류

일반적으로 미국 관련 제도의 단순한 벤치마킹은 크게 의미가 없다. 왜냐하면, 한국과 미국은 문화 및 헌법에 따라 법령·행정규칙, 행정부와 입법부의 권한과 역할, 국방예산·인력의 규모, 군의 임무·기능 등의 제반여건이 상당히 상이하기 때문이다. 하지만 여기서 미국 계약 종류를 서술한 이유는 한국의 계약제도가 미국의 계약제도를 참고하여 발전하였고, 이들이 체계성, 합리성, 실효성 관점에서 한국 현실에 부합한 발전 방향 도출에 상당 부분 이바지할

21) 방사청, 2024: 114, 『2024년도 방위산업 통계연보』, (대전, 방위사업청).

수 있기 때문이다.

앞서 언급한 조달의 기본 이념을 구현하기 위해, 미국은 법률에 따라 연방조달규정(FAR²²): Federal Acquisition Regulation)을 적용하는 계약종류와 FAR을 미적용하는 계약종류로 구분하고 있다. FAR이 적용되는 계약종류에는 고정가형계약(Fixed-Price Contracts), 원가정산형계약(한국의 개산계약과 유사: Cost-Reimbursement Contracts), 성과보상(유인부)형계약(Incentive Contracts), 불확정납기계약(Indefinite-Delivery Contracts), 상용솔루션개방²³(Commercial Solution Opening) 등이 있다. 그리고 FAR이 미적용되는 계약종류²⁴에는 유연협약계약²⁵(OTA: Other Transaction Authority), 실험적 조달(Procurement for Experiments), 연구개발협약(R&D Agreements) 등이 있다. FAR이 적용되는 계약종류는 미적용의 경우보다 상대적으로 복잡하고 유연하지 못하다.

본고는 한국에 시사점을 줄 수 있는 무기체계 연구개발·양산·운영유지(지속지원)에서 자주 활용하고 있는 6가지 세부 계약종류의 개략적인 내용을 서술하였다.²⁶ 여기서 논하는 6가지 방법은 무기체계 연구개발, 즉 탐색개발단계, 체계개발단계, 양산단계, 운영유지단계 등과 연계하여 사업의 성공 위험 정도에 따라 선택하는 계약종류로 <그림 1>은 이를 나타내고 있다.²⁷

22) FAR은 연방획득규정으로 번역하는 것이 합리적이나 국방조달규정으로 번역이 일반화되었으므로, 여기에서도 연방조달규정으로 번역하였다. 미국 국방조달(획득) 관련 체계 및 규정은 다음과 같다. 연방정부는 FAR의 보충규칙인 국방연방획득(조달)규정(DFARS)과 DFARS의 절차·지침·정보를 제공하는 국방조달절차·지침·정보규정(DFARS-PGI: Procedure, Guidance, and Information)이 있다. 한편, 국방부 담당부서인 획득유지차관 예하 국방가격·계약·조달정책국(DPCAP: Defense Pricing, Contracting, and Acquisition Policy)에서는 국방조달규정체계(DARS: Defense Acquisition Regulation System)를 획득(조달)의 규율을 개발·개정하여 조달담당자가 군이 요구하는 군수품 등의 조달을 수월하게 하는 것으로 정의하고 있다. 즉, DARS는 DAR 위원회, FAR 위원회, FAR 팀, DFARS 위원회, DFARS 및 DFARS-PGI 공포(발간) 등에 관한 업무를 총괄하는 개념이다(DPCAP 홈페이지; 검색일: 2024. 10. 28.).

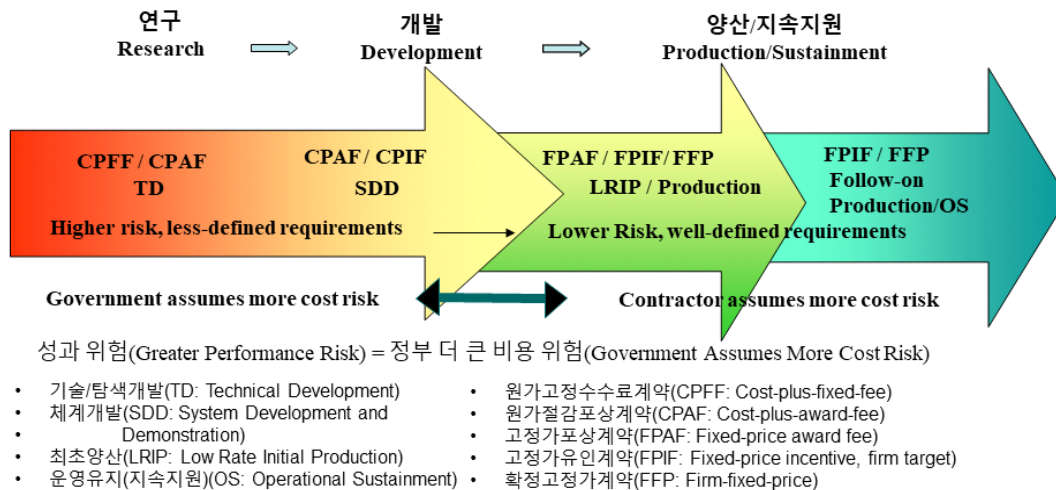
23) 상용솔루션개방은 FAR 미적용에도 사용할 수 있다(10 USC §3458; DFARS 212.2).

24) FAR 미적용 계약종류의 세부사항은 관련 자료를 참고하기를 바란다(최수동, 2024: 217-227; 308-323, 『국방획득: 한국과 미국』, 온크).

25) OTA는 직역하여 기타거래방식 또는 기타거래계약으로 하고 있으나 그 의미가 무엇인지 인지하기에 곤란하다. 따라서 본고는 OTA의 근본 취지에 부합하게 유연협약계약(또는 유연협약)으로 번역하였다. OTA는 관련 법률(10 USC §4021, §4022)에 따라 회계처리, 감사, 경쟁, 지식재산권, 이익신청 등에서 기본적으로 협상을 통해 협약하는 것이다. 특히, 감사 및 지식재산권을 협상으로 결정할 수 있다는 것은 계약자에게는 매력적이라 할 수 있다(Soloway, etc., 2021: 16-17, Other Transactions Authorities: After 60 Years, Hitting Their Stride or Hitting The Wall? (CO, Boulder: IBM Center for The Business of Government). OTA는 기초연구, 응용연구, 첨단연구, 시제품 제작, 시제품 제작 후 양산 등에 적용할 수 있다. 따라서 기존 협약보다 더 유연하다고 판단되어 유연협약계약(또는 유연협약)으로 번역하였다.

26) Overturf, Leslie, 2021A: 7, Pricing Cost-Plus-Incentive-Fee(CPIP) Contracts, (Washington DC: DoD). Overturf, Leslie, 2021B, Pricing Fixed Price Incentive Firm(FPIF) Contracts, (Washington DC: DoD). DoD, 2016: 9-12, Guidance on Using Incentive and Other Contract Types, (Washington D.C: DoD), FAR Part 16.

27) GAO, 2022: 67-118, Weapon Systems Annual Assessment: Challenges to Fielding Capabilities Faster Persist,



<그림 1> 획득사업 위험에 따른 세부 계약종류 관계²⁸⁾

첫째, 원가고정수수료계약(CPFF: Cost-plus-fixed-fee)은 발생원가를 보상해주고, 계약 당시 결정한 일정금액을 수수료(고정수수료: fixed fee)로 지급하는 원가보전계약으로 한국의 일반개산계약과 유사하다. 하지만 CPFF가 한국 일반개산계약과 가장 크게 상이한 점은 이윤산정 방법이다. 즉, 한국은 이윤이 총원가에 따라 변경되나, 미국은 이윤(고정수수료)이 총원가와 무관하게 일정하다. 이 계약은 계약대상자에게 큰 위험을 줄 수 있는 수준의 노력을 요구하는 계약체결이 가능하다는 이점이 있지만, 계약대상자에게 비용의 통제에 대한 최소한의 보상만이 주어지므로 효율적인 계약관리의 동기를 부여하기에는 부족하다는 단점이 있다. 적용대상은 조사·사전 탐구·연구를 위한 과업 등으로 요구되는 노력의 정도가 알려지지 않고, 개발시험을 위한 계약으로 원가절감유인계약이 비현실적일 경우이다. 즉, 국방분야에서는 기술 및 탐색개발단계²⁹⁾에서 적용할 수 있고,³⁰⁾ 수수료(고정수수료: fixed fee)는 법률(10 USC 2306(d) 및 41 USC

(GAO-22-105230). 2022년 기준 위의 자료에 근거하여 미국 감사원이 진단·평가한 총 63개 사업[대규모획득사업(40개), 미래주요사업(4개), 신속획득사업(19개)] 중 59개 사업이 획득단계에서 본고가 서술할 6가지 계약방법 중 일부를 적용하고 있으며, 특정사업의 경우 연구개발부터 전력화까지 6가지 계약종류 중 3~4가지 세부 계약종류를 적용하고 있다. 나머지 사업은 원가분담계약(Cost-Sharing Contract), 원가개산계약(Cost Contract or cost-reimbursement contract) 등을 적용하고 있다. 여기서 원가개산계약이란 발생한 비용은 모두 지출하나 수수료(fee) 또는 이익(profit)을 포함하지 않으며, 일반적으로 비영리교육기관, 비영리조직, 계약자가 정부시설을 운영 및 유지하는 경우에 적용한다(DoD, 2016, op. cit., pp. 10; FAR 16.301-1, FAR 16.302).

28) Overturf, 2021A: op. cit., pp. 7; Overturf, 2021B, op. cit.

29) 미국의 탐색개발단계는 한국 체계개발단계의 기본설계검토회의(PDR)를 수행하며, 시제품을 의무적으로 제작하는 단계이다.

254(b))에 따라 계약예측비용(contract's estimated cost)의 15%를 초과할 수 없다.

둘째, 원가절감포상계약³¹⁾(CPAF: Cost-plus-award-fee; 한국의 원가절감보상계약과 유사)은, 계약 시초에 정해진 기본 금액(base amount)과 계약자가 계약이행 동안 전체 또는 부분적으로 품질, 적기성, 기술적 창조성, 비용 효과적인 관리와 같은 분야에서 탁월한 성과를 내도록 동기를 부여하기에 충분한 포상수수료(award)를 규정한 원가보전 계약(일종의 개산계약)이다. 여기서 기본 금액은 3%를 초과할 수 없다. 포상수수료금액은 계약에 정해진 기준에 의하여 정부가 계약자의 이행을 평가하여 결정되며, 포상수수료의 결정과 그 방법은 전적으로 정부의 재량에 의해 일방적으로 결정된다. 적용대상은 수행될 과업이 원가에 적용할 객관적인 유인수수료(incentive) 목표, 기술적 성능, 또는 일정을 미리 정하는 것이 불가능하고 효과적이지 못한 경우에 적용한다. 즉, 국방분야에서는 기술, 탐색개발단계, 체계개발단계에서 적용할 수 있다.³²⁾

셋째, 원가절감유인계약(CPIF: Cost-plus-incentive-fee)은 개산계약의 일종으로, 계약 시 목표원가(target cost), 목표 유인수수료(target fee), 최소 및 최대 유인수수료 등을 통해 유인수수료의 조정 공식이 정해진다. 유인수수료 조정 공식은 실제 최저원가가 발생하면 최대 유인수수료를 지급(지급액: 최저원가+최대 유인수수료)하고, 최고원가가 발생하면 최저 유인수수료를 지급(지급액: 최고원가+최저 유인수수료)하는 개념이다. 그리고 실제 목표원가가 발생하면 목표유인수수료를 지급(지급액: 목표원가+목표 유인수수료)한다. 여기서 목표원가란 발생 가능성이 가장 큰 원가를 의미한다. 그리고 목표의 초과달성과 미달성에 대한 정부와 계약자 간의 분담률(보통 7:3)이 포함된다. 적용대상은 용역 또는 개발시험 프로그램 중 원가보전 계약이 필요하고, 계약자에게 효과적으로 관리하려는 동기를 줄 수 있도록 목표원가와 유인수수료(incentive-fee)에 대한 조정 공식의 협상이 가능할 경우이다. 이 계약종류는 무기체계 등의 체계개발단계에서 적용할 수 있다.³³⁾ 원가절감유인계약의 핵심은 정부와 업체가 목표원가, 최소원가, 최대원가, 목표 유인

30) DoD, 2016, op. cit., pp. 9-12, FAR 16.306(a); 전현철, 2022: 151, 『정부조달계약법의 새로운 이해: 미국 법제와의 비교를 중심으로』, (대전: 한남대학교(글누리))

31) 한국은 원가절감보상계약이라 하고, 미국은 원가절감포상계약으로 번역한 이유는 다음과 같다. 포상이란 칭찬하고 장려하여 상을 주는 것을 의미하고, 보상이란 다음과 같이 두 가지 의미로 사용된다. ① 補償이란 남에게 끼친 손해나 손실에 대한 대가의 지불, ② 報償은 어떤 것에 대한 대가를 갚는 것을 의미한다. 그런데 여기서 미국 award를 포상으로 번역한 이유는 포상수수료금액이 계약에 정해진 기준에 의하여 정부가 계약자의 이행을 평가하여 결정되며, 포상수수료의 결정과 그 방법은 전적으로 정부의 재량에 의해 일방적으로 결정되기 때문이다.

32) DoD, 2016, op. cit., pp 9-12, 22; DAF, 2008, DEPARTMENT OF THE AIR FORCE AWARD-FEE GUIDE, (Washington D.C.: DAF). FAR 16.305.16.405-2.

수수료, 최대 유인수수료, 최소 유인수수료, 정부와 업체의 분담률 등을 협상을 통해 어떻게 설정하느냐이다.³⁴⁾

넷째, 고정가포상계약(FPAF: Fixed-Price Award Fee)은 최종 계약금액(고정가격+이윤)을 정하며, 추가로 정부가 평가 및 판단하여 계약서에 명시된 포상수수료를 지출하는 계약이다. 이 계약종류는 정부가 계약자에게 동기를 부여하고자 하나, 계약자의 이행 결과가 객관적으로 측정될 수 없어서 성과보상(유인수수료)(incentive; 계약방법: CPIF 또는 FPIF)을 사용할 수 없을 때 고정가격 계약에 사용될 수 있다. 따라서 이 계약방법은 정상적인 이윤을 포함한 최종 계약금액을 정하고, 이 최종 계약금액은 계약이 성공적으로 이행되었을 경우 지급되며, 포상수수료(award fee³⁵⁾)는 정부가 주관적으로 평가하여 추가로 지급한다. 따라서 이 계약방법은 일반적으로 포상수수료 조건(Award-fee provisions)을 계약자의 기술 및 일정 성과를 중심으로 문서화한다.³⁶⁾ 이 계약종류는 계약자에게 높은 수준의 성과와 정부의 기대에 부응하도록 동기를 부여하므로, 무기체계 등의 최초양산 및 후속양산단계에서 활용할 수 있다.

다섯째, 고정가유인계약(FPIF: Fixed-Price Incentive Firm Target)은 기술적인 성과를 창출할 수 있다는 확신이 있고, 비용위험이 평가될 수 있을 경우에 적용한다. FPIF는 정부와 계약자 간에 최종 합의된 목표원가(TC: target cost), 목표이윤(TP: target profit), 최고가격(price ceiling), 실원가(AC: actual cost)와 목표원가(TC)의 관계에 근거한 공식(profit adjustment formula)에 의해 이윤을 설정하는 고정가격 계약이다. 여기서 목표가격은 목표원가와 목표이윤을 합한 금액이다. 최고가격은 다른 계약조건에 의하여 가격이 조정된 경우를 제외하고는 계약자에게 지급될 수 있는 최대치이다. FPIF에서는 위의 목표원가, 목표가격, 최고가격, 정부 분담률에 의해 계약자전액 부담원가지점(PTA³⁷⁾: Point of Total Assumption)이 산정된다. 이 계약종류에서는 실원가가 목

33) Overturf, 2021A, op. cit.; DoD, 2016, op. cit., pp: 23-24; FAR 16.405-1(b)(1).

34) Overturf, 2021A, op. cit., pp. 21-34.

35) 자체적으로 판단하여 수익에 따라 설정한다. 비만족: 0%, 만족(보통): 50% 이내; good: 50~75%; Excellent: 75~90%; Outstanding: 90~100%(Office of Under Secretary of Defense, 2007: "Proper Award Fee Contracts and Award Fee provisions."

36) DoD, 2016, op. cit., pp. 19-22; DAF, 2008, op. cit.

37) $PTA = [(최고가격 - 목표가격) \div 정부 분담률] + 목표원가$ 이다. 본 식에서 목표원가, 목표가격, 최고가격, 정부 분담률에 따라 PTA가 최고가격과 같거나 클 수가 있다. 이는 비정상적인 것으로 이를 유념하여 목표원가, 목표가격, 최고가격, 정부 분담률을 설정하여야 한다. 이의 기본 개념은 위험이 클 때 최고가격은 높아지고, 위험이 낮을 때는 목표원가 미달성이 급격한 경사가 되어야 한다(DoD, 2016, op. cit., pp. 29-30).

표원가보다 크고 PTA보다 적으면 정부와 계약자가 사전에 설정된 분담률(정부 분담률은 50~100% 중 선택; 일반적으로 8:2 또는 7:3)로 분담하나, PTA를 초과하면 계약자가 초과분을 100% 계약자가 부담하며, 계약자의 이익³⁸⁾에서 감한다. 즉, FPIF에서는 계약자가 이행을 완료했을 때, 정부와 계약자가 최종 실원가를 협상하여 결정하며, 앞서 언급한 이윤 조정에 관한 공식을 적용하여 정부지출금액(최종가격, 업체수령금액)³⁹⁾을 정한다. 공식에는 목표의 초과달성과 미달성에 대한 정부와 계약자 간의 분담률이 포함된다.⁴⁰⁾ 그리고 FPIF는 무기체계 등의 최초양산, 후속양산단계, 운영유지(지속지원)단계에서 활용할 수 있다.

끝으로 확정고정가격계약(FFP: Firm-Fixed-Price)은 계약자가 최대한의 위험을 부담하고 모든 비용에 대한 책임과 그에 따른 이윤 또는 손실의 전적인 책임을 지는데, 한국의 일반확정계약과 유사하다. 이 계약은 계약의 이행에서 발생하는 비용에 기초한 가격의 조정을 허용하지 않으며, 계약자가 원가를 통제하고 계약을 효과적으로 이행하여 계약당사자에게 최소의 행정적 부담을 준다. 이 계약은 일반 물품의 취득, 명확한 기능 또는 자세한 규격에 의한 물품이나 용역의 취득에 적절하다. 즉, 이 계약은 적절한 가격경쟁이 가능하거나, 이전 구매 가격과 합리적으로 비교할 수 있는 경우, 이행에 따른 예상원가의 추정이 가능한 원가 또는 가격 정보가 존재하는 경우, 그리고 이행 불확실성의 확인과 그에 대한 합리적인 원가의 영향을 추정할 수 있을 때 적용한다. 확정고정가격계약은 계약담당자가 공정하고 합리적인 가격을 정할 수 있는 경우로서, 상용품(commercial items)을 구매하거나, 물품 또는 용역의 기능과 사양(specification)을 명확하고 상세하게 정하여 조달할 수 있는 경우에 적합하다.⁴¹⁾ 국방 분야에서는 무기체계 등의 최초양산, 양산단계, 운영유지(지속지원) 단계에서 적용할 수 있다.

38) 계약자 이익 = 목표이익 - 목표원가를 미달하여 계약자가 부담하는 금액

39) 정부가 지출하는 금액은 실원가 + 목표이익 + (목표원가 - 실원가) × 계약자 분담률이다. 따라서 계약자는 if 목표원가 > 실원가이면 목표이익보다 더 많은 이익(목표이익 + α)을, if 목표원가 < 실원가 ≤ PTA이면 목표이익보다 적은 이익(목표이익 - β)을 받으며, if PTA ≤ 실원가 ≤ 최고가격이면, PTA까지는 위의 계약자 분담률에 따른 이익(목표이익 - β)에서 PTA 초과 원가(모두 업체가 부담)를 제외하므로 목표이익보다 상당히 적은 이익을 받는다. 그리고 if 실원가 + 계약자 이익[목표이익 + (목표원가 - 실원가) × 계약자 분담률] ≥ 최고가격이면 계약자는 최고가격만 받으며, 특별한 경우를 제외하고 정부는 최고가격까지만 지급한다. 따라서 실원가가 최고가격을 초과하면 계약자는 적자다. 또한, 최종가격(정부의 최종 지출 한도)은 당초에 합의된 가격 한도를 적용받기도 한다.

40) 분담률은 50(정부)/50(계약자)부터 80/20까지 설정한다(Overturf, 2021B, op. cit.; DoD, 2016, op. cit.; 전현철, 2022: op. cit., pp: 155-156).

41) FAR 16.201(a), FAR 14.104, FAR 16.202-1; 전현철, 2022: op. cit., pp: 146-147.

정책제언 및 발전 방향

앞서 언급한 바와 같이 한국의 현실에서 무기체계 연구개발사업의 계약제도 발전은 쉽지 않은 업무이다. 하지만 이는 방위사업의 발전, 국가재원의 합리적인 지출, 방위산업체의 방산수출 경쟁력 제고 등을 위한 기저(基底) 중에 한 분야로서, 반드시 개선해야 할 사항이다. 즉, 방위산업체의 혁신 및 생산성 제고를 유도하는 성과보상(유인부)형 계약제도의 구현을 통해, 국가는 더 적은 지출을 방위산업체는 더 많은 이익을 창출하도록 하여야 한다. 이를 위해 본고는 아래와 같은 정책제언과 발전 방향을 제시하는바, 이의 구현을 위해서는 상당한 노력이 필요하다.

첫째, 성과보상(유인부)형계약의 실질적 구현을 위해서는 아래와 같은 기본 개념에 기반하여야 한다. 무기체계 연구개발사업의 위험에 대해 방사청과 방위산업체 간에 공정과 균형이 담보되어야 하며, 또한 방위산업도 경쟁에 기반한 육성이라는 인식이 필요하다.

둘째, 무기체계 연구개발사업의 계약제도 발전은 실제 구현이 어려운 과업이므로, 심층적인 정책연구가 필요하다. 정책연구는 무기체계 연구개발사업에 성과보상(유인부)형계약(원가절감보상계약, 원가절감유인계약)을 적용하지 못한 사유에 집중되어야 할 것이다. 왜냐하면, 현재 관련 법률상으로는 성과보상형계약의 적용이 규정되어 있고 방사청과 군이 또한 이를 적용하기 위해 장기간 노력하였으나, 실제 적용이 거의 부재한 실정이다. 반면에 미국에서는 성과보상(유인부)형계약이 정부의 정책에 부합하고 합리적인 계약종류로 채택되고 있다.

정책연구에서는 계약 전문성과 계약자 이윤 산정의 구조적 한계 등을 중점적으로 다루어야 한다. 계약 전문성 관점에서는 계약종류의 설정에서 고려하는 아래 사항을 중심으로 연구하는 것이 합리적이다. 즉, 계약분야(담당자 포함) 전문성 능력 판단의 주요 사항으로는 작전운용성능 등 요구사항의 유형 및 복잡성, 소요의 긴급성, 연구개발기간 또는 생산기간, 계약자의 기술능력과 재정 책임 능력, 제안된 하청의 범위 및 특성, 과거 사례, 가격경쟁으로 현실적인 가격이 결정되는 정도, 비용(가격)분석이 합리적인 가격 기준을 제공할 수 있는 능력, 불확실성에 의한 비용이 계약자에게 합리적으로 배분되고 있는지에 대한 진단평가를 포함한 비용분석(cost analysis) 등의 능력이 고려되어야 할 것이다.⁴²⁾ 특히, 본고가 주장하는 성과보상(유인부)형계약의 실적용을

42) FAR, 16.104.

위해서는 미국 계약종류에서 언급한 목표원가, 목표 성과보상(유인수수료), 최소 및 최대 유인수수료, 유인수수료 조정 공식, 목표이윤, 최고가격, 정부와 업체의 분담률 등의 자료가 필요하다. 따라서 정책연구를 통해 계약분야(계약담당자 포함)가 위의 요소에 관해 합리적으로 설정할 수 있는 전문능력 보유 여부에 관해 판단이 필요하다.

또한, 한국이 성과보상(유인부)형계약을 적용하지 못하는 주요 원인은 관리능력의 미흡과 감사이다. 여기서 관리능력이란 정부와 업체의 합리적인 이익과 책임에 대한 공동 분담 방안 제시 등을 의미한다. 또한, 계약담당자의 자율성 미흡 및 엄격한 감사도 위 계약종류의 적용을 일부 어렵게 하고 있다.

셋째, 앞서 언급한 계약자 이윤 산정의 구조적 한계에 관해 심층적인 분석이 필요하다. 무기체계 연구개발사업과 같은 방산물자의 이윤은 기본보상액과 노력보상액으로 구분되며, 기본보상액은 방산경영안전보상액,⁴³⁾ 위험보상액,⁴⁴⁾ 투자자본보상액⁴⁵⁾으로 구성되고, 노력보상액은 수출확대보상액,⁴⁶⁾ 연구개발보상액,⁴⁷⁾ 중소기업육성보상액,⁴⁸⁾ 방산원가관리체계인증보상액⁴⁹⁾으로 구성된다.⁵⁰⁾ 한편, 방위사업청은 위의 이윤 산정에 필요한 방산제비율⁵¹⁾을 매년 산

43) 방산경영안전보상액은 총원가(재료비+노무비+경비+일반관리비)에 관급 재료비의 50%를 더한 금액에 방산경영안전보상률(제조업 매출액영업이익률에 조정계수(0.65)를 곱하여 산정)을 곱한 금액이다.

44) 위험보상액은 방산도급재료비를 제외한 총원가에 위험보상률을 곱한 금액이다. 위험보상률: 연구개발은 5.0%, 최초양산은 4.5%, 2차 양산은 3.0%, 후속양산과 정비는 2.0%이다. 단, 기술협력생산에 대해서는 사업단계와 무관하게 2.0%를 곱한 금액으로 산정한다.

45) 투자자본보상액은 총원가와 관급재료비를 합한 금액에 투자자본보상률을 곱한 금액이다. 투자자본보상률은 과거 2년간의 실적자료를 기준으로 아래 계산식에 의하여 산정하되, 최근 연도로부터 투자자본보상률을 각각 6:4의 비율로 반영한다.

46) 수출확대보상액은 수입품비를 제외한 총원가에 수출확대보상률을 곱한 금액을 의미한다. 수출확대보상률은 0.5%+수출평가율+수출증가평가율로 최근 2년간 산술평균하여 산정하고, 중소기업과 중견기업은 산술평균에 1.5를 곱하여 적용한다.

47) 연구개발보상액은 수입품을 제외한 총원가를 수출확대보상률을 곱하여 산정한다. 연구개발보상률은 최근 2개년의 실적을 산술평균하여 적용하되, 연도별 비율은 6%를 초과할 수 없다. 단, 중소기업과 중견기업에 대해서는 산술평균율에 1.5를 곱하여 적용한다. 연구개발비는 개발비 당기 발생액(재무상태표), 경상개발비(손익계산서, 제조원가명세서), 연구비(손익계산서)의 합계액을 의미한다. 2023년 이후에는 총원가 × 6% 안의 범위에서 이윤을 반영함에 따라 연구개발을 촉진하고 있다. 이는 방위산업육성이란 목표 달성에 매우 중요한 사항이다.

48) 중소기업육성보상액은 중소기업 또는 중견기업을 대상으로 발생한 외주가공비와 인정되는 국산화 부품 재료비의 금액에 10%를 곱한 금액이다.

49) 방산원가관리체계인증보상액은 원가계산시점 기준 「방산원가관리체계 인증제도 운영지침」에 따른 방산원가관리체계 인증이 유효한 경우 총원가에 1%(중소기업 또는 중견기업의 경우 1.5%)를 곱한 금액이다.

50) 방사청, 2024, 「방산원가대상물자의 원가계산에 관한 시행세칙」, (방사청 훈령 제855호).

51) 방산제비율이란 방산 관련 법규에서 직접부과가 곤란한 간접원가에 대해 계산의 효율성과 통일성을 확보하기 위하여 별도의

정하여 총원가에 적용하므로 일부 총원가를 관리하고 있다고 할 수 있다. 하지만 한국은 미국과 상이하게 저가 경쟁 방지, 방위산업의 육성, 품질보증 등을 위해 이윤의 기본 개념을 위와 같이 원가(총원가)에 일정한 비율을 곱하는 방식으로 정하고 있다. 따라서 방위산업체에게는 혁신 및 생산성 제고 등의 방안을 도입하여 원가(총원가)를 절감할 유인책이 매우 미흡한 실정이다.

위와 같은 방산물자 이윤 산정 개념은 한국 정부(방사청)가 성과보상(유인부)형계약(원가절감보상계약, 원가절감유인계약)을 거의 적용하지 못하는 원인 중의 하나이다. 하지만 이제는 방위사업 및 방위산업 발전을 위해 극복하여야 할 사항으로 인식하고, 심층적인 검토와 구현을 위한 노력이 필요하다.

넷째, 이윤 산정의 기본개념을 원가기준에서 성과기준으로 전환하는 성과보상(유인부)형계약(원가절감보상계약, 원가절감유인계약)을 적용하기 위한 종합계획수립이 필요하다. 본고가 주장하고 있는 성과보상(유인부)형계약의 실제 적용은 방위사업 및 방위산업의 근간에 관한 사항으로 쉽지는 않을 것이다. 따라서 앞서 언급한 심층적인 정책연구와 방산물자의 이윤에 관한 개념 전환을 바탕으로 종합계획수립이 필요하다. 특히, 계약전문성 향상을 위한 전문인력 육성방안도 필요할 것이다.

끝으로 성과보상(유인부)형계약인 원가절감보상계약, 원가절감유인계약 등의 개념 발전이 필요하다. 성과보상(유인부)형(incentive)계약이 필요한 이유는 대부분 방위사업에 항상 위험(risk) 및 불확실성(uncertainty)이 존재하기 때문이다. 성과보상(유인부)형계약의 핵심은 고정된 가격(fixed pricing)이 아니라 예측 가능한 성과보상이므로,⁵²⁾ 이에 관한 구체적인 방안 등이 발전되어야 할 것이다. 현재 원가절감보상계약은 원가절감방안을 방위사업계약상대자가 일정한 형식에 따라 제시하여야 하나, 이 작성이 쉽지 않다. 그리고 원가절감유인계약은 목표 원가, 목표이익, 정산방법 및 기준 등을 계약상대자와 합의하여야 하나, 현재 정산방법 및 기준(정부와 계약자 간 이익/비용 분담비율 등)에 관한 세부적인 규정이 부재한 실정이다. 따라서 원가절감보상계약과 원가절감유인계약은 미국의 고정가유인계약(FPIF)과 원가절감유인계

방사청이 선정하는 비율을 의미한다. 방산제비율 종류는 위에서 언급한 간접재료비율, 간접노무비율, 간접경비율, 일반관리비율, 이윤율 등 5가지이며, 세부사항은 관련 자료를 참고하기 바란다(방사청, 2024. op. cit., pp: 42-53).

52) DoD, 2016, op. cit., p. 16.

약(CPIF) 개념으로의 발전이 필요하다. 또한, 실적용을 위해서는 세부적이고 구체적인 방안을 도출하기 위한 심층 정책연구가 필요하다. 한편, 중도확정계약과 특정비목불확정계약도 위와 같은 개념으로 발전시켜 실제 적용할 수 있을 것이다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2066호(11월17일)	유대현·김상백, 국방 M&S 분야의 LLM(Large Language Model) 적용 방안과 시사점
제2067호(11월24일)	권남연·김진호, 한미 함정 건조 및 MRO 협력 방향
제2068호(12월 1일)	최수동, 무기체계 연구개발사업 계약의 발전 방향: 한미 무기체계 연구개발사업 계약 비교 포함
제2069호(12월 8일)	홍석수·최서준·강태원, 드론의 원활한 획득을 위한 제언